

3001575-09.2013.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballestero

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Rodrigo Andrade de Lima

Vistos.

Rodrigo Andrade de Lima foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, incs. I e II, por duas vezes, nos termos do art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de outubro de 2013, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 3001575-09.2013.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001575-09.2013.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Rodrigo Andrade de Lima

Vistos.

Rodrigo Andrade de Lima foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, incs. I e II, por duas vezes, nos termos do art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de outubro de 2013, por volta de 11h52min, na Av. Bandeirantes, 6450, Vila Jaboticabeira, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo em concurso com outras duas pessoas não identificadas, previamente conluiados e com total unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a quantia de aproximadamente R\$ 1.950,00 em dinheiro, uma cãrtula de cheque no valor de R\$ 328,00, um aparelho celular em detrimento do estabelecimento comercial Lucasfer, representado por Emile Cleibson Diniz, e um aparelho celular em detrimento da vítima Raphaela Rangel Silva.

Descreve a denúncia que o réu, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, combinaram o roubo e se dirigiram até o local dos fatos fazendo uso

do veículo GM/Vectra, placa KNP-1752, conduzido pelo réu. Chegando ao estabelecimento vítima, o réu estacionou o veículo numa esquina próxima do portão de entrada do local. Em seguida, seus comparsas desceram do veículo, estando um deles na posse de uma arma de fogo. Assim, entraram no comércio, enquanto o réu permaneceu no veículo. Um dos comparsas permaneceu na porta de entrada, enquanto o outro se dirigiu diretamente ao caixa do local empunhando a arma de fogo, tendo anunciado o assalto e ordenado que todos no local se deitassem no chão. Temendo por suas integridades físicas, todos obedeceram à ordem do agente. Willian, um funcionário do local, estava em posse de um celular do tipo Nextel, que "apitou" durante a ação criminosa. Tal fato desagradou o roubador, o qual, com violência, desferiu um chute nas costas do funcionário, além de subtrair o celular. Em seguida, o agente retornou ao caixa, ocasião em que subtraiu os valores existentes na gaveta, inclusive moedas e cheque, além do celular da funcionária Raphaela. Após, o agente disse: "Não aconteceu nada e ninguém viu nada", deixando um aviso para uma funcionária que saiu correndo ao perceber o roubo: "Fala pra moça do caixa que da próxima vez que ela sair correndo eu vou meter tiro nela". Após, os dois agentes saíram correndo do local e foram ao encontro do réu, o qual aguardava seus comparsas no interior do veículo. Ocorre que um funcionário da empresa, Guilherme, estava do lado externo do estabelecimento e foi informado do que estava ocorrendo em seu interior. Ao se aproximar, conseguiu visualizar os dois agentes saindo correndo do local, e os seguiu sem que eles percebessem. Na ocasião, constatou que os agentes adentraram no interior de um veículo, do qual seu condutor, ora réu, era seu conhecido, uma vez que em outras oportunidades fora ao estabelecimento junto com seu irmão para adquirir produtos, fazendo uso do mesmo carro, inclusive. Assim, Guilherme anotou a placa e acionou a polícia. No mesmo dia, horas depois, durante as investigações, os policiais localizaram o réu e encontraram em sua residência a quantia de R\$ 878,10 e o cheque no valor de R\$ 328,00. A testemunha Guilherme reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo, mais precisamente como aquele que dirigia o veículo. Os demais comparsas do réu não foram localizados, nem identificados (fls. 140/143).

Recebida a denúncia, em 20 de julho de 2016 (fls. 145/146), o réu não foi localizado para citação pessoal, sendo citado por edital (fls. 181/182); por não ter comparecido aos atos do processo, nem constituído defensor, em 19 de junho de 2017 decretou-se sua revelia e determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 223). Em 10 de novembro de 2020, ante a não localização do réu nos endereços informados e a inércia da defesa, o réu foi dado como citado na pessoa de seu procurador constituído, sendo suprida a ausência de citação nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal (fls. 404), tendo o réu apresentado resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 409/410). Saneado o processo (fls. 414/416), homologou-se a desistência da oitiva da testemunha Emile Cleibson Diniz (fls. 485) e realizou-se audiência de instrução por meio de teleconferência, oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório e ao interrogatório do réu; seguiu-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a absolvição do réu, sustentando que o conjunto probatório não é suficientemente seguro para ensejar a condenação, uma vez que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram corroboradas em juízo.

A Defesa reiterou as alegações do Ministério Público.

A audiência foi realizada e gravada mediante utilização da plataforma Microsoft Teams e seu registro audiovisual foi posteriormente salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 491/492).

É o relatório.
Decido.

O réu está sendo acusado do cometimento do delito de roubo qualificado.

Interrogado pela autoridade policial, negou a autoria do delito (fls. 08). Em juízo, além de reiterar a negativa de envolvimento com a conduta delitiva, esclareceu que na data dos fatos estava trabalhando com seu irmão na construção do Walmart no Via Vale Garden Shopping e foi até sua residência para almoçar, fazendo uso do veículo de seu irmão. Por volta de 12h45min estava voltando para o serviço quando foi abordado pela polícia, no bairro São Gonçalo, nesta cidade. Como estava sem documentos, os policiais foram até sua casa e, quando lá chegaram, foi encontrada uma quantia que era para seu sustento. Não se recordou do cheque, que fora citado. Por fim, alegou que seu irmão era cliente e ele já buscou materiais na empresa vítima, mas não tinha contato com os funcionários, não conhecendo qualquer das testemunhas.

O policial militar Nilson de Silva Moraes narrou em juízo que recebeu do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) a informação de que um roubo havia ocorrido, um dos funcionários do estabelecimento vítima havia acompanhado um dos agentes e que eles empreenderam fuga num veículo - Vectra - cuja placa havia sido anotada pelo referido funcionário. Diante dessa informação passaram a patrulhar e, por volta do meio-dia e meia, depararam-se com o veículo anteriormente mencionado no bairro São Gonçalo, nesta cidade. Procederam à abordagem do réu, que conduzia o veículo, o qual estava sem seus documentos e, questionado acerca do roubo, negou sua participação. Deslocaram-se até a residência do réu, que com antecedência avisou que guardava dinheiro fruto de trabalho no local. Lá foram encontrados aproximadamente R\$ 800,00, um cheque de cerca de R\$ 300,00 e um saco com moedas. Quanto ao cheque, destacou que era do estabelecimento vítima, sendo reconhecido por representantes deste último. Também o réu foi reconhecido na Delegacia de Polícia, quando ainda estava no saguão. Averiguaram que o veículo era de propriedade do irmão do réu, o qual trabalhava no Via Vale Garden Shopping. No local, o irmão do réu confirmou que o carro lhe pertencia e que este havia dele se apossado de forma oculta e sem autorização, tendo comprovado que esteve trabalhando durante toda a manhã.

O mesmo policial militar, em sede inquisitiva, narrou que estava em patrulhamento de rotina quando recebeu, via COPOM, notícia de um roubo ocorrido no estabelecimento comercial Lucasfer, localizado na Av. Bandeirantes, bairro Independência, nesta cidade. Segundo informado, o veículo utilizado na ação criminosa seria um GM Vectra de cor preta, placas KNP1752, e estaria nas proximidades da "Oficina o Neguinho", no bairro Cidade de Deus. Rumou para a referida oficina, mas não obteve êxito na localização do veículo. Já por volta das 14h, quando patrulhava pelo bairro São Gonçalo, no cruzamento das Ruas Messias Guedes Moreira com Euzébio Vilalta, deparou-se com o veículo citado, quando, então, resolveu abordar seu condutor. Ao ser abordado, este se identificou como Rodrigo Andrade Lima e, indagado a respeito dos fatos, negou a autoria do crime, porém, afirmou ter em sua casa R\$ 878,10, entre notas e moedas, e ainda uma cártula de cheque do Banco do Brasil preenchida com o valor de R\$ 328,00. Indagado novamente a respeito daquele dinheiro, tendo em vista que, segundo os funcionários do estabelecimento vítima, além do dinheiro, havia um cheque exatamente no mesmo valor do cheque encontrado na casa do réu, ele voltou a negar, dizendo que recebeu o referido cheque de uma pessoa para quem prestou serviços no Shopping. Devido à coincidência quanto ao encontro do cheque e do dinheiro na residência, resolveu encaminhar o réu para a delegacia para averiguação. Já em solo policial, após ter sido visualizado pelas testemunhas Guilherme e Rafael, o réu foi reconhecido sem sombras de dúvidas como um dos autores do roubo ocorrido na empresa Lucasfer, tendo sido, então, autuado em flagrante delito.

Guilherme Augusto Martins Coelho, empregado do estabelecimento vítima, quando inquirido em solo policial descreveu que por volta do meio-dia viu um indivíduo

saindo da loja, que fica ao lado do galpão onde trabalha, portando arma de fogo e levando o malote da empresa, dois celulares e dois aparelhos Nextel. Saiu em perseguição ao referido indivíduo e viu que entrou num veículo modelo Vectra, de cor prata, placa KNP 1752, tomando rumo sentido à via Presidente Dutra. Reconheceu o indivíduo preso em flagrante delito como sendo o mesmo que dirigia o veículo Vectra.

Em segunda oportunidade, a mesma testemunha reiterou por completo as declarações antes prestadas e acrescentou que havia percebido que na direção do já mencionado veículo estava o réu, irmão de um serralheiro que é proprietário do veículo e cliente da empresa. Anotou as placas do veículo para poder comunicar à polícia. Esclareceu que conhecia o indivíduo que estava na direção do veículo pois este costumava frequentar a empresa com seu irmão. Por fim, afirmou que em nenhum momento o réu entrou no local para cometer o delito, apenas o viu dentro do veículo estacionado à frente da fábrica de paletes. Informou, por fim, que o indivíduo que cometeu o roubo ao estabelecimento era branco, magro, aproximadamente 1.7m de altura, cabelo grisalho curto, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade.

Já em juízo Guilherme, a despeito de não mais se lembrar precisamente do ocorrido, narrou que trabalhava ao lado do estabelecimento vítima e que os assaltantes lá entraram e foram para a parte superior do imóvel, onde estava o dinheiro. Viu que dois agentes desceram pela parte traseira do imóvel, portando uma arma e uma sacola, e entraram num veículo Vectra que estava estacionado na rua, próximo à loja. Entretanto, não chegou a acompanhá-lo, nem a anotar sua placa. Também não viu quem estava dirigindo o veículo. Na delegacia procedeu ao reconhecimento de um indivíduo como sendo aquele que havia passado correndo por ele, pessoa a quem não conhecia anteriormente. No reconhecimento efetuado em juízo, não foi capaz de apontar se algum dos indivíduos apresentados havia participado do roubo.

Constata-se que a testemunha que, de acordo com o apurado na fase investigativa, teria sido responsável por apontar o veículo utilizado para o roubo e anotar sua placa, bem como por identificar seu condutor, por tratar-se de pessoa a quem conhecia, por ser cliente do estabelecimento vítima, em juízo não confirmou o teor de seu depoimento anterior, dizendo que não anotou a placa do carro, nem o identificou, e que em sede policial procedeu ao reconhecimento não da pessoa que dirigia o veículo, mas sim daquela que viu saindo do estabelecimento, e que não conhecia qualquer delas. Além disso, embora em solo policial tenha afirmado que o réu era cliente do estabelecimento, em juízo, ao deparar-se com ele, disse não o conhecer.

Não houve outras testemunhas presenciais aos fatos que pudessem esclarecê-los, pois conquanto outros colaboradores estivessem na loja no momento do roubo, nenhum chegou a ver o semblante dos agentes, muito menos do réu que, segundo o alegado, teria permanecido na direção do veículo usado para a conduta delitiva e que por isso sequer chegou a ingressar no estabelecimento. A única pessoa que o teria visto, em juízo disse não o ter visto, e não poder identificá-lo, não reproduzindo em juízo o quanto expendera na fase policial.

Nesse contexto, conquanto haja provas indiciárias relacionadas ao réu, já que inicialmente apontado como o condutor do veículo em que os roubadores teriam sido visualizados ingressando após a conduta delitiva, e embora em sua casa tenha sido encontrado cheque produto do roubo, sem que ele tenha apresentado justificativa idônea e comprovada para sua posse, o conjunto probatório não é suficiente para a comprovação da autoria do delito.

Com efeito, em face do conteúdo da prova oral, remanescem dúvidas quanto à autoria do delito, ante a dissonância dos depoimentos prestados pelas testemunhas em solo policial e em juízo. Não bastasse, o reconhecimento efetivado pela testemunha Guilherme na fase policial não foi ratificado em juízo. Ademais, o réu sempre negou

a prática delitiva.

Conclui-se que, a despeito de comprovada a materialidade do delito por Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 09/12) e Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 13 e fls. 14), não há provas de autoria, produzidas sob o crivo do contraditório, suficientes ao ensejo da condenação, porquanto não foram ratificadas em juízo as provas da fase inquisitiva, o que desatende ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e absolvo Rodrigo Andrade de Lima da acusação de incursão no art. 157, § 2º, inc. II, por duas vezes, nos termos do art. 70, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se.

Intimem-se.

Ao trânsito em julgado, dê-se destinação a objetos e valores eventualmente apreendidos, procedam-se às anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe.

Taubaté, 10 de março de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA